

Abschiebung nach Italien nur im Einzelfall

Südwest Presse

Mittwoch 5. November 2014

Copyright 2014 Neue Pressegesellschaft mbH & Co. KG Alle Rechte vorbehalten

SÜDWEST PRESSE

Section: Im Brennpunkt; S. 3

Length: 363 words

Highlight: Das Dublin-Modell zur Rückführung von Asylbewerbern wackelt. Der Menschenrechtsgerichtshof knüpft dies an eine humane Unterbringung.

Body

Für Rückführungen von Asylbewerbern nach Italien hat der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte (EGMR) hohe Hürden errichtet: Solche Überstellungen sollen laut einem Urteil von gestern nur noch dann möglich sein, wenn zuvor auf Basis einer gründlichen Einzelfallprüfung garantiert werden kann, dass ein Flüchtling in Italien human behandelt wird. Die Straßburger Instanz fällte die Entscheidung unter dem Vorsitz von Gerichtspräsident Dean Spielmann mit 14 gegen drei Stimmen am Beispiel einer achtköpfigen afghanischen Familie, die nun in der Schweiz bleiben kann.

Die Richter stellten fest, dass die Rückführung der Afghanen nach Italien "ohne individuelle Garantien, dass sie eine dem Alter der Kinder angemessene Betreuung erhalten und als Familie gemeinsam untergebracht werden", nicht akzeptabel sei. Ein adäquater Umgang mit der Familie gemäß der Menschenrechtscharta, die eine menschenunwürdige Behandlung verbietet, könne von den Schweizer Behörden angesichts der Defizite im italienischen Asylsystem und mangels "detaillierter und glaubwürdiger Informationen" über die Betreuung von Flüchtlingen nicht sichergestellt werden.

Aus Sicht des Gerichts kann nicht ausgeschlossen werden, dass nach Italien ausgewiesene Asylsuchende dort entweder gar keine Unterkunft finden oder unter medizinisch problematischen Bedingungen in "überfüllten Strukturen" und in einem "Umfeld der Gewalt" leben müssten.

Mit dem Urteil, das die bisherige Straßburger Rechtsprechung revidiert, wird das sogenannte Dublin-System zwar nicht abgeschafft, aber in allen Staaten, die den Dublin-Vertrag unterzeichnet haben, in der Praxis unterminiert. Nach diesem Abkommen von 1990 muss jenes Land einen Asylantrag bearbeiten, in das der Flüchtling zunächst eingereist ist. Diese Regelung soll ein "Asyl-Hopping" unterbinden. Die Familie war im Juli 2011 per Schiff nach Italien gekommen. Sie wurde zunächst in einem Aufnahmezentrum in Bari untergebracht, das sie aber rasch Richtung Österreich verließ. Dort blieb ein Asylantrag erfolglos. Ende 2011 tauchte die Familie in der Schweiz auf, das Schweizer Migrationsamt lehnte es aber unter Verweis auf "Dublin" ab, sich mit dem Asylgesuch zu befassen.

Classification

Language: GERMAN; DEUTSCH

Publication-Type: Zeitung

Subject: MENSCHENRECHTE (92%); GERICHTSHÖFE (91%); ABSCHIEBUNG (90%); FLÜCHTLINGE & VERTRIEBENE (90%); GERICHTSURTEILE (90%); MENSCHENRECHTSVERLETZUNGEN (90%); POLITISCHES ASYL (90%); EINWANDERUNG (78%); INSTITUTIONEN DER EUROPÄISCHEN UNION (78%); INTERNATIONALE GERICHTSHÖFE & TRIBUNALE (78%); RICHTER (78%); STAATSVERTRÄGE & ABKOMMEN (78%); KOMMANDITGESELLSCHAFTEN (73%); NEGATIVE SONSTIGE NACHRICHTEN (67%)

Geographic: DUBLIN, IRLAND (90%); STRAßBURG, FRANKREICH (73%); EUROPÄISCHE MITGLIEDSTAATEN (78%); ITALIEN (90%); SCHWEIZ (90%); EUROPA (58%); ÖSTERREICH (58%); AFGHANISTAN (57%)

Load-Date: November 5, 2014